

1501787-47.2022.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELIZEU DE SA AMORIM SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ELIZEU DE SA AMORIM SILV, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 28 de julho de 2022, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501787-47.2022.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1501787-47.2022.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELIZEU DE SA AMORIM SILVA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

ELIZEU DE SA AMORIM SILV, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 28 de julho de 2022, por volta das 12h00min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, viela 01, Vila Creti, Carapicuíba, previamente ajustado e em unidade de desígnios com terceira

pessoa não identificada, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, 112 pinos de "cocaína" e 75 pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 138,46g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2022 (fl.57), sobreindo citação (fls.80) e resposta escrita (fls.85).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 71/73. Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do acusado, o qual admitiu que, por necessidade financeiras, acabou aceitando traficar, estando arrependido. Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, a qual informava as características dos indivíduos que lá estavam, deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita com as características informadas e ao proceder a abordagem com o acusado foi encontrado uma sacola com as drogas apreendidas, indagado confessou estar traficando o outro investigado conseguiu fugir

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de "crack" e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase: atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase: deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade (20 anos) e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase: em que pese ser tecnicamente primário, ostenta prisão em flagrante anterior, em data recente, por delito idêntico, conforme fls.30 - 1501306-78.2022.8.26.0544 , 01/06/2022, art. 33 "caput" do SISNAD) tendo inclusive quebrado as condições da liberdade provisória, praticando o presente tráfico de drogas, o que demonstra que o acusado se dedica a atividade criminosa, não preenchendo o requisito de "bons antecedentes", razão pela qual não faz jus à redução prevista no § 4ª do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

Nesse sentido, vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido:

Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Em que pese a Resolução nº 5, do Senado Federal, publicada em 15.02.2012, suspendendo a eficácia da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, absolutamente inviável a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis, seja por conta do montante da reprimenda aplicada (art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal), seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque a conversão é reservada aos delitos de menor potencial ofensivo e não aos equiparados aos crimes hediondos, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade que seria gerada nesta cidade, já que atualmente é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, irradiando seus perversos efeitos até nas Varas da Infância, em que já atuou esta Magistrada, já que hoje a principal causa do abandono de crianças se deve ao vício de drogas das genitoras.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES PORTE ILEGAL DE ARMA - Materialidade e autoria comprovadas Absolvição Desclassificação - Impossibilidade Pena-base Corretamente aplicada Afastamento do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 Não cabimento. Regime inicial fechado - Adequado para a reprovação da conduta criminosa perpetrada Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos Inviável - Apelo defensivo improvido Recurso ministerial acolhido em parte. Apelante/apelado BRENNO ISHIKAWA AKAMINE, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (TJSP; Apelação 0001502-40.2016.8.26.0510; Relator (a): Miguel Marques e Silva; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro da Comarca de Rio Claro; Data do Julgamento: 05/07/2018).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU ELIZEU DE SA AMORIM SILVA, filho de Eva Enedina De Sa Da Silva e Mauricio Amorim Da Silva, RG nº. 39.637.596, como incurso no art. 33, "caput", da lei nº. 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Estando ainda presentes os requisitos da prisão cautelar, e ante o montante da pena e a fixação do regime fechado, vedo o apelo em liberdade.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Condeno o réu ao pagamento de custas, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA